

Początki prawa humanitarnego

1. I wojna światowa – Przed nią, wojny były traktowane jako przestrzeń nieograniczonego okrucieństwa. Jednak intensyfikacja konfliktów, zwłaszcza wielkiej wojny, ukazała konieczność jakichkolwiek regulacji, by chronić osoby spoza bezpośrednich działań wojennych.

2. Fundamenty:

- Henry Dunant – szwajcarski przedsiębiorca i filantrop, który w 1859 roku był świadkiem bitwy pod Solferino (Włochy), gdzie zobaczył niewyobrażalne cierpienie rannych żołnierzy i cywilów.
- W wyniku tego doświadczenia, Dunant napisał książkę pt. „Wspomnienia z Solferino” (1862), w której apelował o utworzenie organizacji, która zajmowałaby się pomocą rannym na polu bitwy.
- Czerwony Krzyż powstał jako rezultat tych przemyśleń, w 1863 roku w Szwajcarii, w celu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych.

3. Pierwsza konwencja genewska (1864):

- Na podstawie idei Dunanta w 1864 roku przyjęto **Pierwszą Konwencję Genewską**, która stanowiła **pierwsze międzynarodowe porozumienie** dotyczące ochrony osób **rannych i chorych** w armiach podczas działań wojennych.
- Był to fundament współczesnego prawa humanitarnego, który rozwijał się przez kolejne lata.

Zakazane narzędzia wojny

1. Amunicja kasetowa

Zakaz: Konwencja o amunicji kasetowej, Dublin 2008

Dlaczego zakazana:

- Rozrzuca wiele małych bombek (subamunicji), które często nie wybuchają i pozostają aktywnymi minami, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla cywilów przez lata po zakończeniu konfliktu
- Brak precyzji – nie rozróżnia między celami wojskowymi a cywilnymi.

2. Amunicja grzybująca (rozprężna, „dum-dum”)

Zakaz: Deklaracja Haska z 1899 r.

Dlaczego zakazana:

- Taka amunicja rozpada się lub deformuje po uderzeniu, powodując rozległe rany, krwawienie i niepotrzebne cierpienie.
- Narusza zasadę humanitarnego traktowania kombatanów – mało efektywna militarnie, a wyjątkowo okrutna.

3. Napalm

Zakaz: Protokół III do Konwencji ONZ o broniach konwencjonalnych, 1980 r.

Dlaczego zakazany:

- Powoduje długotrwałe i potworne oparzenia – nawet u tych, którzy nie są bezpośrednio trafieni.
- Trudny do ugaszenia – przylega do ciała i dalej się pali.
- Szczególnie niebezpieczny w atakach na obszary zamieszkałe przez cywilów.

4. Biały fosfor

Zakaz (ograniczenie): Protokół III do Konwencji o broniach konwencjonalnych

Dlaczego ograniczony:

- W kontakcie z powietrzem zaczyna się samozapłon, powodując straszliwe oparzenia.
- Może być środkiem dymnym, ale jego użycie jako broni zapalającej wśród cywilów lub w miastach jest niedopuszczalne.
- Trudny do kontrolowania, działa niszcząco na ludzi i środowisko.

5. Gazy bojowe (broń chemiczna)

Zakaz: Konwencja o broni chemicznej, 1993 r.

Dlaczego zakazane:

- Prowadzą do dławienia, paraliżu układu nerwowego, ślepoty i śmierci w męczarniach.
- Nieprzewidywalne działanie – mogą uderzyć w przypadkowe ofiary, np. cywilów, żołnierzy własnej armii.
- Powszechny sprzeciw wobec ich użycia po I wojnie światowej.

6. Miny przeciwpiechotne

Zakaz: Konwencja Ottawska, 1997 r.

Dlaczego zakazane:

- Nie rozróżniają między żołnierzem a cywilem.
- Pozostają aktywne przez dekady po konflikcie – dzieci, rolnicy, przechodnie giną lub zostają okaleczeni.
- Ogromny wpływ na życie społeczne, gospodarcze i zdrowotne w regionach powojennych.

7. Lasery oślepiające

Zakaz: Protokół IV do Konwencji ONZ o niektórych broniach konwencjonalnych, 1995 r.

Dlaczego zakazane:

- Celowe oślepienie (stałe lub czasowe) jest uznawane za okaleczanie nieproporcjonalne do celu militarnego.
- Narusza zasadę humanitaryzmu – uszkodzenie wzroku nie daje przewagi strategicznej, a powoduje trwałe cierpienie.

8. Bakteria dżumy jako broń biologiczna

Zakaz: Protokół Genewski 1925 r., wzmocniony Konwencją o broni biologicznej 1972 r.

Dlaczego zakazana:

- Nieprzewidywalna i niekontrolowana – może zdziesiątkować populacje, także poza strefą wojny.
- Zagroza cywilizacji jako całości, nie tylko armii wroga.
- Użycie chorób jako broni uznano za sprzeczne z etyką i humanitaryzmem.